# 공 정 거 래 위 원 회

## 제 1 소 회 의

의 결 제2023 - 171 호 2023. 11. 3.

사 건 번 호 2021카총0653

사 건 명 한국전력공사 발주 디지털변전소운영시스템 구매 입찰 관련 ㈜유성계전 및 (유)다온시스의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인

1. 주식회사 유성계전
   인천 남동구 남동동로 64번길 37
   대표이사 이○○

2. 유한회사 다온시스
   인천 연수구 송도과학로 32
   대표이사 유○○

위 피심인들의 대리인
법무법인 정진
담당변호사 이수련

심 의 종 결 일 2023. 10. 25.

# 주 문

1. 피심인 주식회사 유성계전, 유한회사 다온시스는 한국전력공사가 발주하는 디지털 변전소 운영시스템 구매 입찰에 참가하면서 사전에 투찰가격 등을 합의하는 것과 같은 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 유성계전 : 131,000,000원
2) 유한회사 다온시스 : 125,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

# 이 유

1. 기초사실

가. 피심인 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 유성계전, 유한회사 다온시스[1]는 변전설비의 제조판매업을 영위하는 자들로 각각 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2] 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당한다.

---

1) 이하 회사명을 기재할 때 '주식회사', '유한회사'는 생략하고, 피심인 모두를 지칭할 때는 '피심인들'이라 하며, 개별 피심인을 지칭할 때 '피심인'은 생략한다.
2) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정된 것을 말하며 이하 '법'이라 한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1> 기재와 같다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(해당연도 말 기준, 단위 : 백만 원)

| 연번 | 피심인 | 연도 | 자본금 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 설립일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성계전 | 2022 | 600 | 16,269 | 45 | 145 | 1995.7.27. |
| | | 2021 | 600 | 26,108 | 5,374 | 5,517 | |
| | | 2020 | 600 | 18,298 | 3,563 | 4,129 | |
| 2 | 다온시스 | 2022 | 300 | 6,869 | 504 | 810 | 2016.7.20. |
| | | 2021 | 300 | 4,791 | 324 | 420 | |
| | | 2020 | 300 | 4,416 | 269 | 218 | |

* 출처: 심사보고서 소갑 제4-1호증, 4-2호증[3], 각 피심인 제출자료 및 NICE BizLINE

나. 시장구조 및 실태

1) 디지털변전소 운영시스템의 개념

3 디지털변전소 운영시스템은 변전소[4]에 산재되어 있는 각종 설비를 총괄 운영하는 시스템을 말한다. 디지털변전소 운영시스템은 크게 감시・제어 설비와 보호계전 설비로 구성된다.

4 감시・제어 설비는 전압, 전류, 전력, 변압기 온도 등의 운전 데이터를 실시간으로 파악하여 전원 스위치를 조작하고 변압기의 전압을 조정하는 설비이다. 보호계전 설비는 변압기, 송배전선로 및 부하설비의 이상상태를 검출하는 설비이며, 고장구간을 신속하게 계통에서 분리하여 고장 확대를 방지할 수 있도록 기능한다.

5 1980년대의 국내 디지털변전소 운영시스템은 구리선을 이용한 아날로그 방식을 택하였으나, 최근 국내의 디지털변전소 운영시스템은 설비 운영 효율화를 위해 디지털 네트워크를 통한 신호 전송방식으로 변화하는 추세이다. 또한, 한전이 구매하고 있는 디지털변전소 운영시스템은 설계 및 제작 등에 상당한 기술수준이 요구되어 국내에서는 피심인들을 포함한 10여개 중소사업자만이 업을 영위하고 있다.

3) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 기재한다.
4) 변전소는 발전소에서 생산한 전력을 송전선로나 배전선로를 통하여 수요자에게 보내는 과정에서 전압이나 전류의 성질을 바꾸기 위하여 설치하는 시설이다.

2) 디지털변전소 운영시스템의 주요 구성품

6 디지털변전소 운영시스템의 주요 구성품은 SA 운영장치, SA 시스템반, 감시진단장치가 있고, 이들의 특징은 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 디지털변전소 운영시스템의 주요 구성품과 특징

| 종류 | 형태 | 특징 |
|---|---|---|
| SA 운영장치 | | 변전소 내 각종 설비를 감시, 제어, 계측함과 동시에, 각종 계측 보고서 출력, 고장파형 분석 등의 기능을 수행하는 장치 |
| SA 시스템반 | | GPS 위성신호를 입력받아 변전소의 설비 운전상태에 대한 시간정보를 동기화 하는 시각동기 장치와, 변전소 내 모든 설비 정보를 전달하는 정보연계장치로 구성된 장치 |
| 감시진단장치 | | 변전소 내 운영시스템의 통신내용을 저장, 관리, 기록하는 역할을 하는 장치 |

3) 디지털변전소 운영시스템의 종류

7 디지털변전소 운영시스템은 신설변전소(Digital)에 설치되는 일반 디지털변전소 운영시스템과 기설변전소(Legacy)에 설치되는 디지털변전소 혼용 운영시스템이 있다. 디지털변전소 혼용 운영시스템[5]과 일반 디지털변전소 운영시스템의 차이는 SA현장정보처리반[6] 장치의 유무이다.

4) 디지털변전소 운영시스템 시장현황

8 디지털변전소 운영시스템은 현재까지 민간발전소의 수요가 없어 한전 외에는 수요처가 없는 상황이다. 따라서, 이 사건 입찰 외에는 디지털변전소 운영시스템 시장이 없는 것으로 파악된다.

5) 디지털변전소 혼용 운영시스템 입찰과 일반 디지털변전소 운영시스템 입찰에 참가하는 기업은 동일하다.
6) 아날로그 신호를 디지털 신호로 전환하는 장치이다.

다. 이 사건 입찰의 절차 및 특징

9 이 사건 입찰은 규격·가격 동시입찰로 실시하여 최저가 투찰자를 낙찰자로 결정하였다.

1) 규격 · 가격 동시입찰의 개요

10 규격·가격 동시입찰은 발주처의 기준에 부합하는 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한하여 가격경쟁을 시킴으로써 제조업체에 대한 성능향상 및 기술개발을 촉진시키고 품질경쟁을 유도하면서 예산의 효율적인 집행을 도모할 수 있는 입찰이다.

11 규격·가격 동시입찰은 규격과 가격을 모두 평가한다는 점에서 '2단계 경쟁입찰'[7]과 유사하나, 규격·가격 동시입찰은 입찰참여자가 규격과 가격을 동시에 제출하는데 반해, '2단계 경쟁입찰'은 1단계로 먼저 실시한 규격입찰을 통과한 적격업체에 한하여 2단계 가격입찰을 별도 실시한다는 점에서 차이가 있다.

2) 입찰 참가 자격

12 입찰참가자격은 한국전력공사로부터 신뢰품목 지정을 받은 업체로 한정된다.

3) 낙찰자 결정

13 규격·가격 동시입찰로 진행된 이 사건 입찰에서는, 입찰자의 규격서를 먼저 평가하고, 적격한 규격으로 평가된 적격업체의 가격만을 개찰하였다. 적격업체 중 투찰가격이 예정가격[8] 이하로서 가장 낮은 자가 낙찰자로 결정되었다.

---

7) 국가계약법 시행령 제18조(2단계 경쟁등의 입찰)
① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 물품의 제조·구매 또는 용역계약에 있어서 미리 적절한 규격등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시한 후 가격입찰을 실시할 수 있다.
② 제1항의경우 규격 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.

8) 국가계약법 시행령 제42조에 의거 복수예비가격 15개 중 임의로 선정된 4개의 산술평균가격

14 해당 입찰 절차를 도식으로 표기하면 <표 3>과 같다.

<표 3> 규격 · 가격 동시입찰의 절차

| 입찰공고 (D-day) | ▶ | 규격입찰 및 가격입찰 [(D-day)+20일] | ▶ | 규격서 평가 [3주] | ▶ | 규격서 적합업체 가격 개찰 [(D-day)+9주] | ▶ | 낙찰자 결 정 | ▶ | 계약 체결 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

라. 이 사건 입찰 개요

15 이 사건 입찰 건들은 한국전력이 발주한 14건의 디지털변전소 운영시스템 구매 입찰이며 입찰내역은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 이 사건 입찰 내역

(단위 : 원, 부가세 제외, 음영은 피심인)

| 연번 | 공고명(공고일) | 순위 | 입찰참가업체 | 투찰일 | 투찰가 | 예정가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영암S/S (2019.7.10.) | 1 | 가보 주식회사 | 7.31. | 521,400 | 545,539 |
| | | 2 | 유호전기공업(주) | 7.31. | 539,000 | |
| | | 3 | 도우디지텍 주식회사 | 7.30. | 553,300 | |
| | | 4 | 주식회사 우담기술 | 7.31. | 563,200 | |
| | | 5 | 주식회사 유성계전 | 7.30. | 572,000 | |
| | | 6 | 대웅전기공업 주식회사 | 7.31. | 605,000 | |
| | | 7 | 유한회사 다온시스 | 7.31. | 618,200 | |
| 2 | 동평택E/P (2019.7.29.) | 1 | 주식회사 우담기술 | 8.19. | 566,300 | 572,301 |
| | | 2 | 도우디지텍 주식회사 | 8.19. | 567,200 | |
| | | 3 | 주식회사 유성계전 | 8.19. | 567,500 | |
| | | 4 | 가보 주식회사 | 8.20. | 567,900 | |
| | | 5 | 유한회사 다온시스 | 8.20. | 568,200 | |
| | | 6 | 대웅전기공업 주식회사 | 8.19. | 568,500 | |
| | | 7 | 유호전기공업(주) | 8.19. | 580,503 | |
| 3 | 신서E/C (2019.8.20.) | 1 | 유한회사 다온시스 | 9.10. | 569,800 | 571,915 |
| | | 2 | 대웅전기공업 주식회사 | 9.10. | 572,000 | |
| | | 3 | 유호전기공업(주) | 9.10. | 575,300 | |
| | | 4 | 주식회사 유성계전 | 9.10. | 580,800 | |
| | | 5 | 가보 주식회사 | 9.10. | 585,200 | |
| | | 6 | 주식회사 우담기술 | 9.9. | 587,400 | |
| | | 7 | 도우디지텍 주식회사 | 9.10. | 594,000 | |

| 연번 | 공고명(공고일) | 순위 | 입찰참가업체 | 투찰일 | 투찰가 | 예정가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 남원S/S (2019.12.6.) | 1 | 가보 주식회사 | 1.30. | 627,000 | 636,470 |
| | | 2 | 유호전기공업(주) | 1.30. | 649,000 | |
| | | 3 | 대웅전기공업 주식회사 | 1.30. | 662,200 | |
| | | 4 | 주식회사 유성계전 | 1.30. | 667,700 | |
| | | 5 | 유한회사 다온시스 | 1.30. | 671,000 | |
| | | 6 | 주식회사 우담기술 | 1.30. | 672,100 | |
| | | 7 | 도우디지텍 주식회사 | 1.30. | 679,800 | |
| 5 | 서포항S/S (2020.4.20.) | 1 | 대웅전기공업 주식회사 | 5.11. | 567,600 | 579,989 |
| | | 2 | 유호전기공업(주) | 5.11. | 569,800 | |
| | | 3 | 주식회사 우담기술 | 5.6. | 570,900 | |
| | | 4 | 도우디지텍 주식회사 | 5.8. | 572,000 | |
| | | 5 | 주식회사 유성계전 | 5.12. | 576,400 | |
| | | 6 | 유한회사 다온시스 | 5.12. | 583,000 | |
| | | 7 | 주식회사 세니온 | 5.11. | 585,200 | |
| 6 | 화동S/S (2021.6.2.) | 1 | 유한회사 다온시스 | 6.25. | 542,300 | 563,087 |
| | | 2 | 주식회사 유성계전 | 6.25. | 550,000 | |
| | | 3 | 주식회사 우담기술 | 6.25. | 561,000 | |
| 7 | 고옥S/S (2022.1.12.) | 1 | 유호전기공업(주) | 2.3. | 539,000 | 582,955 |
| | | 2 | 인텍전기전자 주식회사 | 2.4. | 552,750 | |
| | | 3 | ㈜한신전기 | 1.28. | 558,800 | |
| | | 4 | 유한회사 다온시스 | 2.4. | 561,000 | |
| | | 5 | 주식회사 우담기술 | 2.3. | 563,750 | |
| | | 6 | 가보 주식회사 | 2.4. | 568,150 | |
| | | 7 | 대웅전기공업 주식회사 | 2.4. | 569,800 | |
| | | 8 | 주식회사 유성계전 | 2.4. | 573,650 | |
| | | 9 | 도우디지텍 주식회사 | 2.3. | 601,920 | |
| 8 | 태평S/S (2022.2.10.) | 1 | 주식회사 유성계전 | 3.3 | 676,500 | 681,124 |
| | | 2 | 주식회사 우담기술 | 3.3 | 679,030 | |
| | | 3 | 유한회사 다온시스 | 3.3 | 680,900 | |
| | | 4 | 대웅전기공업 주식회사 | 3.2. | 682,000 | |
| | | 5 | ㈜한신전기 | 3.2. | 686,400 | |
| | | 6 | 주식회사 세니온 | 3.3 | 687,280 | |
| | | 7 | 도우디지텍 주식회사 | 3.3 | 689,700 | |
| | | 8 | 양주보호제어반 사업협동조합 | 3.3 | 693,000 | |
| | | 9 | 인텍전기전자 주식회사 | 3.3 | 694,650 | |
| 9 | 영동화력S/Y (2022.2.10.) | 1 | 주식회사 우담기술 | 3.24. | 625,900 | 637,643 |
| | | 2 | 양주보호제어반 사업협동조합 | 3.24. | 628,100 | |
| | | 3 | 주식회사 유성계전 | 3.24. | 629,200 | |
| | | 4 | 대웅전기공업 주식회사 | 3.23. | 632,720 | |
| | | 5 | 유한회사 다온시스 | 3.24. | 635,800 | |
| | | 6 | 주식회사 세니온 | 3.23. | 640,200 | |
| | | 7 | ㈜한신전기 | 3.23. | 647,900 | |
| | | 8 | 인텍전기전자 주식회사 | 3.23. | 656,700 | |

| 연번 | 공고명(공고일) | 순위 | 입찰참가업체 | 투찰일 | 투찰가 | 예정가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 양곡S/S (2022.2.15.) | 1 | 주식회사 우담기술 | 3.8. | 591,580 | 603,368 |
| | | 2 | 유한회사 다온시스 | 3.7. | 598,400 | |
| | | 3 | 주식회사 유성계전 | 3.8. | 602,800 | |
| | | 4 | 도우디지텍 주식회사 | 3.7. | 605,000 | |
| | | 5 | 대웅전기공업 주식회사 | 3.8. | 607,200 | |
| | | 6 | 주식회사 세니온 | 3.8. | 610,500 | |
| | | 7 | 양주보호제어반사업협동조합 | 3.8. | 613,800 | |
| | | 8 | ㈜한신전기 | 3.8. | 616,000 | |
| | | 9 | 인텍전기전자 주식회사 | 3.8. | 618,200 | |
| 11 | 소정S/S (2022.2.15.) | 1 | 가보 주식회사 | 3.24. | 550,000 | 556,885 |
| | | 2 | 주식회사 우담기술 | 3.24. | 557,700 | |
| | | 3 | 유한회사 다온시스 | 3.24. | 576,840 | |
| | | 4 | 양주보호제어반 사업협동조합 | 3.24. | 577,500 | |
| | | 5 | 대웅전기공업 주식회사 | 3.23. | 581,350 | |
| | | 6 | 인텍전기전자 주식회사 | 3.24. | 583,000 | |
| | | 7 | 도우디지텍 주식회사 | 3.24. | 588,500 | |
| | | 8 | ㈜한신전기 | 3.23. | 594,000 | |
| | | 9 | 주식회사 유성계전 | 3.24. | 676,500 | |
| 12 | 율북S/S (2022.2.17.) | 1 | ㈜ 한신전기 | 3.8. | 529,100 | 561,915 |
| | | 2 | 도우디지텍 주식회사 | 3.10. | 530,420 | |
| | | 3 | 가보 주식회사 | 3.10. | 530,750 | |
| | | 4 | 인텍전기전자 주식회사 | 3.11. | 531,300 | |
| | | 5 | 주식회사 우담기술 | 3.10. | 533,500 | |
| | | 6 | 양주보호제어반 사업협동조합 | 3.11. | 536,250 | |
| | | 7 | 대웅전기공업 주식회사 | 3.11. | 538,890 | |
| | | 8 | 유한회사 다온시스 | 3.11. | 541,200 | |
| | | 9 | 주식회사 유성계전 | 3.11. | 543,400 | |
| 13 | 상인S/S (2022.2.18.) | 1 | 양주보호제어반 사업협동조합 | 3.11. | 605,000 | 633,307 |
| | | 2 | 도우디지텍 주식회사 | 3.10. | 608,520 | |
| | | 3 | 주식회사 우담기술 | 3.10. | 613,800 | |
| | | 4 | 주식회사 유성계전 | 3.11. | 617,430 | |
| | | 5 | 유한회사 다온시스 | 3.11. | 620,950 | |
| | | 6 | 대웅전기공업 주식회사 | 3.11. | 624,580 | |
| | | 7 | 주식회사 세니온 | 3.11. | 628,100 | |
| | | 8 | ㈜한신전기 | 3.8. | 630,630 | |
| | | 9 | 인텍전기전자 주식회사 | 3.11. | 634,370 | |
| 14 | 울진S/S (2022.2.22.) | 1 | 도우디지텍 주식회사 | 3.14. | 566,500 | 586,123 |
| | | 2 | 양주보호제어반 사업협동조합 | 3.15. | 575,300 | |
| | | 3 | 주식회사 우담기술 | 3.14. | 581,020 | |
| | | 4 | 유한회사 다온시스 | 3.15. | 585,200 | |
| | | 5 | 인텍전기전자 주식회사 | 3.15. | 589,600 | |
| | | 6 | ㈜한신전기 | 3.14. | 595,430 | |
| | | 7 | 대웅전기공업 주식회사 | 3.15. | 596,200 | |
| | | 8 | 주식회사 유성계전 | 3.15. | 599,500 | |

* 자료출처: 소갑 제1-1호증, 제1-4호증

## 2. 사실의 인정 및 위법성 판단

### 가. 행위사실 및 근거

#### 1) 합의 개요

16 실질적으로 하나의 회사로 운영되는 피심인들은 2019년 7월부터 2022년 2월까지 한국전력공사가 발주한 14건의 디지털변전소운영시스템 구매 입찰(이하 '이 사건 14건 입찰'이라 한다.)에 입찰업무를 공동으로 수행하여 참여하면서 투찰가격 등을 합의하고 이를 실행하였다.(이하 '이 사건 공동행위'라 한다.)

#### 2) 합의 목적

17 유성계전은 낙찰받을 확률을 높이기 위해 수주가 가능한 또 다른 기업 다온시스를 설립하여 입찰에 참가하게 하였다. 이러한 사실은 아래 <표 5>, <표 6>에서 확인된다.

<표 5> 유성계전 이○○ 대표의 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| 문) 다온시스는 누가 설립을 하신건가요?<br>답) 제가 자문도 하고 의논도 하고 해서 설립을 한거죠. (중략) 먹고는 살아야되니까 다온도 입찰에 참여를 하게 되었습니다. |

* 출처: 소갑 제2-7호증

<표 6> 유성계전 김○○ 차장의 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| 문) 같은 회사의 같은 제품을, 업체를 하나 더 설립하여 다른 가격으로 투찰하는 이유는 무엇입니까?<br>답) 사실 왜 쪼개졌는지는 모르겠습니다만, 제 생각엔 유성하고 다온 모두 수주받는게 투찰목적인게 아닌가 싶네요 뭐. |

* 출처: 소갑 제2-6호증

3) 합의 배경

가) 피심인들 간의 관계

18 피심인들은 입찰 참여에 있어서 경쟁관계에 있는 두 개의 사업자로 보이나 회사의 설립, 임원현황, 주식보유현황, 급여, 사업장 소재지 등을 고려할 때 실질적으로는 하나로 운영되는 사실상 하나의 사업자로 볼 수 있다.

19 다온시스는 유성계전의 대표이사인 이○○에 의해 2016년 7월 설립된 회사이다.

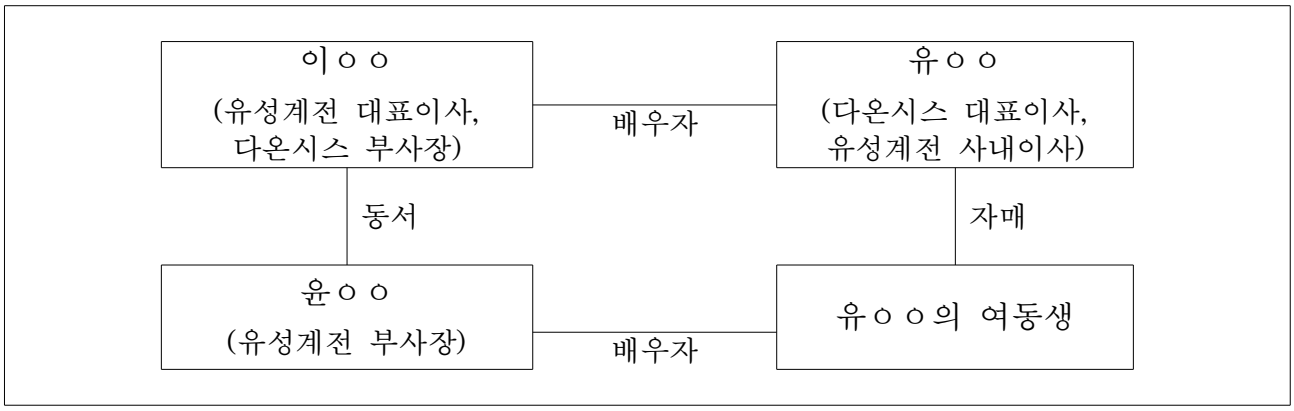
<표 7> 피심인 진술조서(발췌)

| |
|---|
| <다온시스 양○○ 과장 진술조서>(소갑 제2-4호증)<br>문) 지금까지 공정거래위원회가 조사한 바에 따르면, 현재 귀하께서 근무하고 계시는 '다온시스'와 '유성계전'이라는 두 회사는 특별한 관계가 있는 것으로 알고 있습니다. 이 두 회사의 관계에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.<br>답) 일단은 다온시스는 유성계전에서 기술개발도 하고 하려고 분리를 해서 나온거구요. 유성계전에서 다온시스를 설립한 건 맞습니다. |
| <유성계전 이○○ 대표 진술조서>(소갑 제2-7호증)<br>문) 다온시스는 누가 설립을 하신건가요?<br>답) 제가 자문도 하고 의논도 하고 해서 설립을 한거죠. |

* 출처: 소갑 제2-4호증, 제2-7호증

20 피심인들의 임원현황을 살펴보면 유성계전의 대표이사 이○○는 다온시스의 부사장을 겸임하고 있고, 다온시스의 대표이사 유○○는 유성계전의 사내이사를 겸임하고 있다. 또한 다온시스의 대표이사 유○○는 유성계전 대표이사 이○○의 배우자이자, 유성계전 윤○○ 부사장의 처형이다. 위 사람들의 피심인들 회사에서의 겸임 현황과 가족관계도를 도식화하여 나타내면 아래 <그림 1>과 같다.

<그림 1> 피심인 간 가족관계도




21 피심인들의 주식 보유현황을 살펴보면 아래 <표 8>과 같이 이ㅇㅇ, 유ㅇㅇ의 가족들이 피심인들의 주식 전부를 소유하고 있다.

<표 8> 피심인들의 주식보유 현황

| ㈜유성계전 | | | | (유)다온시스 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | 관계 | 보유주식수 | 지분(%) | 이름 | 관계 | 보유주식수 | 지분(%) |
| 이ㅇㅇ | 대표이사 | 79,596 | 66.33 | 유ㅇㅇ | 대표이사 | 120,000 | 40 |
| 유ㅇㅇ | 사내이사 | 24,924 | 20.77 | 이ㅁㅁ | 자녀 | 60,000 | 20 |
| 이ㅁㅁ | 자녀 | 5,160 | 4.3 | 이△△ | | 60,000 | 20 |
| 이△△ | | 5,160 | 4.3 | 이◇◇ | | 60,000 | 20 |
| 이◇◇ | | 5,160 | 4.3 | 합계 | | 300,000 | 100 |
| 합계 | | 120,000 | 100 | | | | |

* 출처: 소갑 제1-3호증, 제3-1호증

22 또한, 유성계전 대표이사 이ㅇㅇ와 다온시스 대표이사 유ㅇㅇ는 양사 모두로부터 급여를 받고 있다.

<표 9> 유성계전 이ㅇㅇ 대표 진술조서(발췌)

| |
|---|
| 문) 대표님 말고도 다온시스와 유성계전에서 동시에 월급을 받아왔던 사람이 누구누구 있을까요? |
| 답) 저하고 다온시스의 대표이사인 제 안사람, 그리고 이☆☆ 대리입니다. |

* 출처: 소갑 제2-7호증

23 유성계전과 다온시스의 사업장 소재지는 아래 <그림 2>와 같이 2016년 8월부터 2017년 9월까지 동일한 주소였던 것이 확인된다. 또한 피심인들은 사업장 소재

지가 변경된 이후에도 규격입찰서상 품질보증계획서의 주소를 <그림 3>과 같이 동일하게 표기하여 제출하고 있다.

<그림 2> 유성계전과 다온시스의 법인등기부등본

(유성계전의 법인등기부등본)

| | |
|---|---|
| 인천광역시 남동구 앵고개로556번길 70(고잔동) | 2011.10.31 도로명주소<br>2012.11.22 등기 |
| 인천광역시 남동구 남동동로64번길 37(고잔동) | 2019.10.24 변경<br>2019.10.25 등기 |

(다온시스의 법인등기부등본)

| | |
|---|---|
| 본 점 인천광역시 남동구 앵고개로556번길 70, 2동 3,4층(고잔동) | |
| 인천광역시 연수구 송도과학로 32, 엠동 1803호(송도동) | 2017.09.18 변경<br>2017.09.19 등기 |

* 출처: 소갑 제1-2호증

<그림 3> 피심인들이 이 사건 입찰시 제출한 규격입찰서 발췌

1.2 당사 사업장 위치(Location)

사업장 주소

인천광역시 남동구 앵고개로556번길 70, 2동 3,4층(고잔동)

3&4th floor of Building 2, 70, Aenggogae-ro 556beon-gil(kojan-dong),

Namdong-gu, Incheon city, Korea

1.2 당사 사업장 위치(Location)

사업장 주소

인천광역시 남동구 앵고개로556번길 70, 2동 3,4층(고잔동)

3&4th floor of Building 2, 70, Aenggogae-ro 556beon-gil(kojan-dong),

Namdong-gu, Incheon city, Korea

* 출처: 소갑 제1-6호증

나) 공동 업무수행

24 다온시스와 유성계전의 소속 직원들은 두 회사간 구분없이 업무를 공동으로 수행하였다. 이러한 사실은 다온시스의 직원들이 유성계전으로 출퇴근하며 근태를 확인한 아래 <그림 4>, <그림 5>의 직원 출퇴근 확인서 및 기록과 <표 10>의 진술을 통해 확인된다.

<그림 4> 다온시스 직원의 유성계전 사무실 출퇴근 확인서

| |
|---|
| |

* 출처: 소갑 제2-3호증

<그림 5> 다온시스의 직원들의 유성계전 사무실 출퇴근 기록

| |
|---|
| |

* 출처: 소갑 제2-3호증

<표 10> 유성계전 이○○ 대표 진술조서(발췌)

| |
|---|
| 문) 다온시스의 사무실 임대료, 전기요금 등 비용은 누가 지급하고 있나요?<br>답) 유성계전이 다온시스의 사무실 임대료와 전기요금 등을 지급하고 있습니다. 유성계전의 공간이 협소해서 다온시스의 사무실 내에 독립적 공간을 사용하고 있습니다.<br>문) 이유가 있을까요?<br>답) 현재 유성계전의 연구직원들이 다온시스의 사무실에서 근무를 하고 있습니다. 그리고 유성계전에도 다온시스의 직원들이 상황에 따라서 근무를 하고 있어요. 그러니까 전기요금하고 임대료 이런걸 유성에서 부담하고 있는 겁니다. |

* 출처: 소갑 제2-7호증

4) 합의

가) 의사결정

25 유성계전의 대표이사 이○○는 다온시스의 부사장을 겸임하고 이○○의 배우자인 유○○는 다온시스의 대표이사로 재직하면서, 이○○가 유성계전과 다온시스의 주요 경영사항에 대해 의사결정하였다.

26 유성계전 대표 이○○가 다온시스를 실질적으로 경영 및 관리한 사실은 아래 <표 11> 진술과 다온시스의 대표를 이○○로 적시하여 공공기관 제출용으로 작성한 문서 <그림 6>을 통해 확인된다.

<표 11> 유성계전 김○○ 차장 진술조서(발췌)

| |
|---|
| 문) 다온시스의 대표이사는 유○○ 대표로 되어있습니다. 다온시스의 실질적인 대표도 유○○ 대표가 맞나요? |
| 답) 작년 7월에 조사하실 때 까지만 해도, 아마 도장 찍혀있는거 보시면 아실겁니다. 이○○ 대표에게 다 보고를 하고 승인 얻고 유성계전의 이○○ 대표가 다온시스의 실질적인 대표로 활동하시고 그랬었는데 지금은 아닙니다. |

* 출처: 소갑 제2-6호증

<그림 6> 다온시스의 대표자를 이○○로 기재한 문서(경력증명서)

* 출처: 소갑 제3-3호증

27 피심인들은 유성계전 대표이사 이○○의 결정에 따라 입찰 참가와 규격입찰 및 가격입찰에 이르는 입찰의 모든 과정에서 입찰업무를 공동으로 수행하며 투찰가격 등을 합의한 것으로 보인다.

<표 12> 윤○○ 유성계전 부사장 경위서(발췌)

| |
|---|
| 다온시스가 창업되기 전 직원 양○○와 김○○는 유성계전에서 근무를 하였고, 유성계전은 다온시스가 설립된 이후 지금까지 입찰업무의 효율성을 기하고자 양사 업무를 공유하여 수행하였습니다. 또한 회계업무처리도 다온시스가 설립된 이후 지금까지 유성계전에서 함께 총괄관리 하였으며, … (생략) … |

* 출처: 소갑 제2-1호증

나) 입찰참가 관련 업무의 공동수행

28 한국전력공사로부터 신뢰품목 지정을 받은 업체만 입찰참가가 가능한 이 사건 입찰에서, 유성계전은 다온시스에게 기술자문을 제공함으로써 다온시스가 입찰참가자격을 얻을 수 있게 하였다.[9] 이러한 사실은 아래 <표 13>의 진술로 확인된다.

<표 13> 다온시스 양○○ 과장 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| 문) 디지털변전소건은 제품을 개발해서 한전에서 인증을 받아야 입찰에 참여할 수 있고, 그 인증을 받는 과정에서 유성계전이 기술자문을 주었다는 말씀이신가요?<br>답) 네 맞습니다. 다온시스는 유성계전의 도움을 받아서 입찰에 참여할 수 있게 되었습니다. |

* 출처: 소갑 제2-4호증

9) 기술자문을 제공한 것을 넘어 아래와 같은 점을 근거로 사실상 유성계전의 제품으로 다온시스가 기술인증에 통과할 수 있었던 것으로 보인다.
첫째, 디지털변전소 운영시스템은 국내에서 피심인들을 포함한 10여개 사업자만이 업을 영위하고 있을 정도로, 설계 및 제작 등에 상당한 기술수준이 요구되어 신생기업인 다온시스가 아무런 기술바탕없이 인증에 통과하는 것은 불가능한 점
둘째, 다온시스 양ㅁㅁ 부장 등 디지털변전소 운영시스템의 주요 개발자들은 모두 유성계전에서 근무하다가 다온시스로 이직해온 사람들인 점
셋째, 다온시스의 기술규격서 및 제품이 유성계전의 것과 사실상 동일한 점
넷째, 경쟁자가 늘어나면 수주가능성이 낮아지는 입찰시장의 특성상, 기술자문을 제공함으로써 경쟁자가 입찰에 참가할 수 있는 자격을 갖출 수 있도록 하였다는 것은 비상식적인 것으로 판단되는 점

나) 규격입찰 관련업무의 공동수행

29 발주처의 기준에 부합하는 성능과 규격 등을 갖춘 제품에 한하여 가격 개찰이 실시되는 이 사건 입찰에서, 규격서 평가 결과 적격업체로 선정되지 않으면 가격 개찰이 이루어지지 않기 때문에 피심인들은 규격입찰 통과를 위해 기술규격서를 공동으로 작성하였다.

<표 14> 다온시스 양ㅁㅁ 이사 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| 문) 40분동안 (위 그림) 메뉴에 아이콘 들어간거 빼고는 차이점이 없었습니다. 맞습니까?<br>답) 사실은.. 제가 유성계전 규격입찰서를 보고 다온시스 규격입찰서를 작성했습니다.<br><br>문) 진술인은 답13)에서 유성것을 참고하거나, 공유받거나, 그런 것 없이 유성과 다온이 완전히 각자 기술규격서를 쓴거라고 말씀하셨습니다. 맞습니까?<br>답) 네 맞습니다. 생각해보니 제가 유성의 규격입찰서를 사진으로 찍어서 보고 그걸 보면서 작성을 했습니다.<br><br>문) 사진이 아예 똑같습니다. 사진을 타이핑 하신건가요? 그리고 디스크 용량 사진도 똑같은데, 이것도 사진을 보고 타이핑하신건가요? 디스크 용량이 같다는건 똑같은 컴퓨터라는 뜻을 내포할 수도 있을텐데요.<br>답) 제가 사진을 보고 타이핑한게 아닙니다. 유성으로부터 매뉴얼 사진을 넘겨받아서 작성했습니다. |

* 출처: 소갑 제2-5호증

30 실제로 다온시스의 양ㅁㅁ 부장은 아래 <표 15>와 같이 소프트웨어 및 코딩에 대한 지식이 전무하여 소프트웨어 개발담당자라고 보기 어려워 유성계전의 도움 없이는 기술규격서 작성이 어려웠을 것으로 보인다.

<표 15> 다온시스 양ㅁㅁ 이사의 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| 문) 디지털변전소 운영시스템 개발을 담당하는 직원은 유성과 다온에서 각각 누구인가요?<br>답) 유성에서는 황ㅇㅇ 부장님이 디지털변전소 운영시스템 개발을 총괄하고 있으시고, 다온에서는 제가 디지털변전소 운영시스템 제품 개발을 총괄하고 있습니다. |

| |
|---|
| 문) 하드웨어와 소프트웨어를 둘 다 총괄하고 있으신가요?<br>답) 네 맞습니다. 유성에서는 황ㅇㅇ 부장님이 디지털변전소 운영시스템 개발을 총괄하고 있으시고, 다온에서는 제가 디지털변전소 운영시스템 제품 개발을 총괄하고 있습니다.<br>소프트웨어하고 하드웨어 부분을 두 개 다 총괄하고 있습니다. 그런데 제가 전기설계쪽 그쪽 계열이거든요. 고졸이라 소프트웨어까지 이렇게 저렇게 배워본 적은 없어서 소프트웨어쪽은 전혀 모르고요. 컴퓨터 언어나 이런것들을 배우고 한 적은 없기 때문에 코딩 쪽은 해본적도 없고 알지도 못합니다. 제가 실은 하드웨어쪽은 전기기능사, 전자기능사 자격증도 있고 전기공사기사 자격증도 땄는데, 소프트웨어쪽은 당연히 이런 자격증도 없습니다. |

* 출처: 소갑 제2-5호증

31 피심인들의 기술견적서는 도면, 그림 뿐만 아니라 설명 문단 전체가 동일한 경우가 대부분으로 아래 <표 16>의 발주처 의견서 및 <표 17>의 진술과 같이 두 회사가 설계 및 기술견적에 대해 합의하지 않았더라면 발생하기 어려운 정도의 외형의 일치를 보이고 있다.

<표 16> 피심인들의 기술규격서 유사성에 대한 발주처의 의견

| |
|---|
| 두 기업의 기술규격서는 한전의 구매규격을 인용하여 작성하였기 때문에 유사성이 있을 수 있다고 생각됩니다. 그러나 다온시스 기술규격서 상에 다온시스 제품이 아닌 유성계전 제품 사진이 쓰이고 품질보증계획서상 두 기업의 주소가 동일하게 작성된 점은 한전의 규격을 인용하여 작성을 했다고 하더라도 두 기업이 각자 작성하였다면 발생하기 힘든 부분이라고 생각됩니다. |

* 출처: 기술규격서 유사성에 대한 발주처(한국전력)의 의견 회신 메일

<표 17> 다온시스 양ㅁㅁ 이사 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| 문) 자, 두 파일을 비교해보세요. 다른 부분이 있나요?<br>답) 목차 1번부터 11번까지 전부 동일합니다.<br><br>문) 5줄 가량 되는 설명문단입니다. 다른 부분이 있나요? 토씨 하나라도 다른게 |

있으면 편하게 말씀해주세요.
답) 문단 전부 동일합니다.

문) 다른 부분이 있나요?
답) 띄어쓰기 하나가 다른거 빼고는 같은 것 같습니다.

문) 일반구매규격에는 해당 사항이 없다고 하셨습니다. 유성에서는 담당자가 실수를 했는지 1번 다음에 2번부터 7번이 빠져있고, 바로 8번부터 10번으로 이어집니다. 그리고 이 8번부터 10번은 다온과 정확하게 대응됩니다. 맞나요?[10)]
답) 네 그렇네요. 생각해보니 유성의 자료를 참고정도는 한 것 같습니다.

문) 카메라로 찍은 사진을 보고 작성을 했다고 하셨습니다. 위 사진같은 파일들도 직접 타이핑을 하신건가요?
답) 네 맞습니다.

문) 기술규격서가 동일하다면 그걸 기반으로 제작한 제품 또한 동일하겠네요?
답) 네.

* 출처: 소갑 제2-5호증

32 다온시스 양ㅁㅁ가 유성계전의 기술견적서를 보고 다온시스의 기술견적서를 작성한 점, 피심인들의 기술견적서와 제품에 관한 사항은 합의하지 않았더라면 발생하기 어려운 정도의 외형상 일치를 보이고 있는 점 등을 고려하면 두 회사가 규격입찰업무를 공동 수행한 것으로 판단된다.

다) 가격입찰 관련업무의 공동수행

33 다온시스의 입찰담당자 양○○는 다온시스와 유성계전의 입찰업무를 모두 담당하면서 피심인들의 견적서를 함께 작성하여 다온시스와 유성계전의 견적을 유성계전의 임직원인 이○○ 대표, 윤○○ 부사장, 김○○ 차장에게 보고하여 결재를 받았다. 이와 같은 내용은 아래 <표 18>의 진술내용에서 확인된다.

10) 해당 그림은 다온시스 기술규격서 페이지 항목에서 1~10에 해당하는 문단이 기술되어 있다. 2~7에 대한 문단만 빠진 것이 일치하는데. 합의가 없었다면 발생하기 어려운 외형의 일치라고 볼 수 있다.

<표 18> 다온시스 입찰담당자 양○○의 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| 문) 귀하께서는 언제 다온시스에 입사하였고 언제부터 입찰 관련 업무를 담당하셨나요?<br>답) (중략) 유성생산팀에 1년정도 있다가 계속해서 유성계전의 입찰업무를 계속 담당을 했었습니다. 다온이 생긴 이래로 현재까지 유성과 다온의 입찰업무를 동시에 담당을 하고 있습니다.<br><br>문) 앞서 귀하께서는 2012년경부터 입찰 관련 업무를 담당해왔다고 하셨는데, 구체적으로 어떤 업무를 하셨는지 말씀해주시기 바랍니다.<br>답) 유성과 다온 두 기업의 견적작업을 모두 제가 담당합니다. 그 견적을 제출을 하게 되면은요. 그걸 수요기관에 제출을 하면은, 수요기관이 그것을 바탕으로 입찰공고를 내는거에요. 그리고 작성한 견적을 김○○ 차장, 윤○○ 부사장, 이○○ 사장에게 보고했습니다. (중략) 다온시스의 경우에도 똑같은 보고라인, 즉 유성계전의 이○○ 대표이사와 윤○○ 부사장, 김○○ 차장의 보고를 거쳐 견적서를 작성하였습니다.<br><br>문) 유성하고 다온은 견적서를 서로 같이 써주는 편인가요?<br>답) 업무 편의성을 높이고자 견적서를 서로 써주는 편입니다. 다온으로 견적 요청이 오면, 다온것은 제가 당연히 작성을 하고 유성계전 견적까지 함께 작성을 합니다. 유성으로 견적 요청이 오는 경우에도, 보통 제가 두 기업의 견적을 모두 작성하는 편입니다. |

* 출처: 소갑 제2-4호증

34 또한 피심인들은 유성계전과 다온시스의 입찰참가신청을 유성계전의 컴퓨터로 일괄 수행하였다. 이는 아래 <표 19> 진술과 <표 20>의 피심인들의 투찰참가신청 IP와 투찰일시가 동일, 유사한 사실에서 확인할 수 있다.

<표 19> 다온시스 입찰담당자 양○○의 진술조서 중 발췌

| |
|---|
| 문) 앞서 귀하께서는 2012년경부터 입찰 관련 업무를 담당해왔다고 하셨는데, 구체적으로 어떤 업무를 하셨는지 말씀해주시기 바랍니다.<br>답) 그리고 입찰참가신청도 제가 담당을 하는데, 두 기업의 입찰참가신청을 제가 직접 해왔습니다. 유성계전에 공용컴퓨터가 있는데 그걸로 다온시스와 유성계전의 입찰참가신청을 했던 것이 기억이 납니다. |

* 출처: 소갑 제2-4호증

<표 20> 이 사건 입찰에서의 유성계전과 다온시스의 입찰참가신청 IP

| 연번 | 공고명 | 피심인명 | IP주소 | 투찰일시 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 영암 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2019/07/30 15:24:20 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2019/07/31 09::20:11 |
| 2 | 동평택 E/P | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2019/08/19 18:31:10 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2019/08/20 09:06:00 |
| 3 | 신서 E/C | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2019/09/10 09:57:37 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2019/09/10 09:46:27 |
| 4 | 남원 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2020/01/30 13:38:06 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2020/01/30 13:30:24 |
| 5 | 서포항 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2020/05/12 10:56:51 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2020/05/12 10:29:10 |
| 6 | 화동 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2021/06/25 09:13:30 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2021/06/25 09:22:12 |
| 7 | 고옥 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2022/02/04 09:21:52 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2022/02/04 09:10:03 |
| 8 | 영동화력 S/Y | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2022/03/24 10:01:25 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2022/03/24 09:37:04 |
| 9 | 소정 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2022/03/24 10:00:02 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2022/03/24 09:35:41 |
| 10 | 태평 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2022/03/03 09:48:54 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2022/03/03 09:34:17 |
| 11 | 상인 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2022/03/11 09:17:56 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2022/03/11 09:35:53 |
| 12 | 울진 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2022/03/15 9:43:56 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2022/03/15 9:07:23 |
| 13 | 양곡 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2022/03/08 08:59:31 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2022/03/07 17:24:51 |
| 14 | 율북 S/S | 유성계전 | 61.37.248.59 | 2022/03/11 09:16:33 |
| | | 다온시스 | 61.37.248.59 | 2022/03/11 09:37:08 |

* 출처: 소갑 제1-1호증

5) 근거

35 위와 같은 사실은 피심인들의 입찰참가신청IP 및 투찰일시 자료(소갑 제1-1호증), 유성계전 및 다온시스의 법인등기부등본(소갑 제1-2호증), 유성계전 및 다온시스의 주식등 변동상황 명세서(소갑 제1-3호증), 피심인별 입찰참가 현황(소갑 제1-4호증), 유성계전 및 다온시스의 조직도(소갑 제1-5호증), 피심인들이 입찰시 제출한 규격입찰서(소갑 제1-6호증), 유성계전 윤ㅇㅇ의 경위서(소갑 제2-1호증), 다온시스 양ㅇㅇ의 확인서(소갑 제2-2호증), 다온시스 우ㅇㅇ의 확인서(소갑 제2-3호증), 다온

시스 양ㅇㅇ의 진술조서(소갑 제2-4호증), 다온시스 양ㅁㅁ의 진술조서(소갑 제2-5호증), 유성계전 김ㅇㅇ의 진술조서(소갑 제2-6호증), 유성계전 이ㅇㅇ의 진술조서(소갑 제2-7호증), 유성계전 이ㅇㅇ의 가족관계증명서(소갑 제3-1호증), 기술규격서 유사성에 대한 발주처(한국전력)의 의견 회신 메일(심사관 제출자료) 등을 통해서도 인정된다.

나. 관련 법령 및 법리

1) 관련 법령

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제40조(부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매를 할 때 낙찰자, 경락자, 입찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

2) 법리

36 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제40조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

37 한편, 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[11)]

가) 법 제40조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의

38 법 제40조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

39 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 사이의 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우에도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

나) 하나의 공동행위

40 사업자들 사이에 일정기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 계속한 경우, 전체를 하나의 공동행위로 볼 것인지 아니면 개별 합의로 분리하여 수개의 공동행위가 독자적으로 성립·소멸한 것으로 볼 것인지가 문제된다.

41 이와 관련하여 대법원은 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 공동행위로 봄이 상당하다고 판시[12]하였다.

---

11) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결 참조
12) 대법원 2006. 3. 24. 선고 2004두11275 판결 참조

42 또한, 대법원은 하나의 공동행위로 판단되기 위하여 '기본적 원칙에 관한 합의'가 반드시 필요한 것은 아니라고 하면서 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면 하나의 공동행위로 볼 수 있다는 취지로 판시[13]하였다.

다) 경쟁제한성

43 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

44 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품 선택기준, 당해 행위가 시장 및 사업자의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[14]

45 한편, 법 제40조 제1항 제8호는 입찰 자체의 경쟁뿐 아니라 입찰에 이르는 과정에서의 경쟁도 함께 보호하려는 데 그 취지가 있다. 따라서 사업자들 사이의 합의에 의하여 낙찰예정자를 사전에 결정하였다면, 경쟁이 기능할 가능성을 사전에 전면적으로 없앤 것이 되어 입찰과정에서의 경쟁의 주요한 부분이 제한된 것으로 보아야 하므로, 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[15]

다. 피심인들의 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법 제40조 제1항 제8호에 해당하는 행위에 대한 합의의 존재 여부

13) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
14) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결 및 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조
15) 대법원 2016. 4. 12. 선고 2015두50061 판결 참조

46 위 2. 가.의 인정사실과 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 비추어 보면, 다음과 같은 점 등에 비추어 볼 때 피심인 상호간 사전합의 하에 입찰에 참가한 것으로 판단된다.

47 첫째, 피심인들은 입찰참가단계에서 규격입찰, 가격입찰단계에 이르는 모든 입찰절차에서 입찰업무를 공동으로 수행하였다. 위 2. 가.에서 보듯이, 유성계전은 다온시스가 입찰에 참가할 수 있는 자격을 얻을 수 있게 하였고, 규격서 적합 판정을 받아야만 개찰이 이루어지는 이 사건 각 입찰에서 기술규격서를 공동으로 작성하였다.

48 또한, 다온시스의 담당자가 유성계전의 입찰업무를 함께 담당하면서 입찰참가신청, 견적서 작성 등의 업무를 일괄적으로 수행한 사실이 확인된다. 실제로 이 사건 입찰에서의 입찰참가신청 IP는 모두 동일하며, 투찰일시도 유사한 것으로 나타난다.

49 둘째, 유성계전의 이○○ 대표는 다온시스의 실질적 대표로도 활동하면서 입찰참가여부, 투찰일, 투찰가격 등 전반적인 입찰업무에 대해 영향력 및 결정권을 행사하였던 것으로 확인된다.

50 셋째, 피심인들은 실질적으로 하나의 회사로 운영되고 있다. 이는 유성계전의 이○○ 대표, 윤○○ 부사장, 다온시스의 유○○ 대표 등은 가족관계로 구성되어있고 양사 모두에서 주요 임원으로 활동하고 있는 점, 피심인들의 직원들은 양사에 같이 근무를 하거나, 사무실 소재지가 동일했던 적이 있는 점, 소재지가 바뀐 이후에도 서로의 사무실에 출근하고 있는 점 등을 통해 확인된다.

51 넷째, 피심인 중 어느 기업이 낙찰을 받든지 가족관계에 있는 이○○, 유○○ 등에게 이익이 발생하는 구조이다. 이는 유성계전 이○○ 대표와 다온시스 유○○ 대표의 가족이 양사의 주식을 모두 소유하고 있고, 이들 부부는 양사로부터 모두 급여를 지급받고 있다는 사실을 통해 확인된다.

2) 하나의 공동행위인지 여부

52 피심인들은 각각 별개의 법인으로서 상호 독립적이라는 인식이 부족하였기에 명시적인 수준의 기본 합의는 불요하였으며, 유성계전과 다온시스의 입찰업무는 다온시스 직원인 양○○ 과장에 의해 이루어졌고 투찰가격 등을 유성계전 윤○○ 부사장에게 보고하는 등 매번 동일한 방식으로 입찰의 참여가 이루어졌다.

53 이는 위 2. 가.의 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 유성계전 이○○ 대표가 다온시스를 설립하여 자신의 배우자이자 유성계전의 사내이사인 유○○로 하여금 대표이사직을 맡도록 하고, 본인이 다온시스의 주요 의사결정을 하는 등 사실상 하나의 회사인 것과 같이 운영하고 있어, 피심인들이 이 사건 입찰에 대한 낙찰예정자나 낙찰에 따른 이익배분을 사전에 따로 명확히 결정할 필요가 없었기 때문으로 판단된다.

54 이러한 방식의 합의 및 실행은 파기되거나 중단된 바 없으며 위와 같은 상호 인식 하에서 필요할 때마다 반복적으로 이루어졌다.

55 위와 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 피심인들이 2019년 7월부터 2022년 2월까지 한국전력공사가 실시한 디지털변전소 운영시스템 입찰에 참여하면서 투찰가격 등에 대해 합의한 이 사건 14건의 공동행위는 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다고 판단되므로, 하나의 공동행위로 봄이 타당하다.

3) 경쟁제한성

가) 관련시장의 획정

56 입찰시장은 입찰별로 특정 상품·용역에 대한 구매물량·금액이 정해져 있고 입찰시장에서의 관련시장은 해당 입찰에서 구매하고자 하는 상품·용역과 경쟁관계가 성립되는 시장인바, 이 사건 14건 각 입찰 건이 그 자체로 하나의 관련시장이다.

나) 경쟁제한성 판단

57 위 2. 가. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 사전에 투찰가격 등을 합의한 행위는 다음과 같은 점을 고려할 때 경쟁제한성이 인정된다.

58 첫째, 이 사건 행위는 낙찰 확률을 높이기 위한 목적으로 합의를 하고 실행한 경성카르텔 행위로써 경쟁제한 효과 이외에 다른 효율성 증대효과를 찾아볼 수 없다.

59 둘째, 이 사건 입찰에서 투찰가격 등에 대한 합의 없이 1개 사업자만 입찰에 참여하였다면, 피심인이 영업능력·경영상태·기술력 등을 종합적으로 고려하여 다른 투찰가격 등을 결정하면서 낙찰자 및 낙찰가격이 바뀌고, 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것이나 이 사건 공동행위로 낙찰자 및 낙찰가격이 왜곡되는 결과가 초래되었다.

60 셋째, 피심인들은 및 투찰금액을 사전에 결정함으로써 실질적인 단독 입찰을 정상적인 경쟁 입찰인 것처럼 가장하였다. 이로 인하여 입찰 참가자들 간의 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 발주처의 의도와 경쟁입찰제도의 취지가 무력화되었다.

5) 소결

61 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치

62 피심인들이 향후 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위를 반복하지 않도록 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

나. 과징금 부과

63 이 사건 공동행위는 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므로 피심인들에 대하여 법 제43조 및 제102조, 같은 법 시행령[16] 제84조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[17] Ⅲ. 2. 다. (1)의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

1) 산정기준

가) 관련매출액[18]

64 이 사건 입찰은 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우이므로 피심인들이 낙찰받은 경우 낙찰받은 피심인의 계약금액(부가가치세 제외)을, 입찰담합에 참여한 피심인들이 모두 탈락하고 타사가 낙찰받은 경우 타사의 계약금액(부가가치세 제외)을 관련매출액으로 하며, 이에 따른 각 피심인들에 대한 관련매출액은 다음 <표 21> 기재와 같다.

<표 21> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

| 연번 | 피심인 | 낙찰 건 관련매출액 | 탈락 건 관련매출액 | 관련매출액 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성계전 | 615,000,000 | 6,728,618,182 | 7,343,618,182 |
| 2 | 다온시스 | 1,011,000,000 | 6,332,618,182 | 7,343,618,182 |

나) 부과기준율

65 이 사건 공동행위는 입찰담합으로서 경쟁제한효과만 발생시키는 경성공동

16) 2021. 12. 28. 대통령령 제32274호로 개정된 것을 말한다.
17) 2021. 12. 30. 공정거래위원회 고시 제2021-50호로 개정된 것을 말하며 이하 '과징금 고시'라 한다.
18) 과징금고시 IV. 1. 라. 1) 다) (1)에 따라, 입찰담합의 경우 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우 계약금액을 관련매출액으로 본다.

행위에 해당하나, 합의 및 이행 감시·제재 수단이 확인되지 않는 점, 시장점유율이 낮은 점, 부당이득의 규모가 크지 않은 점 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

66 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 이 사건 14건의 입찰 중 각 피심인이 탈락하거나 응찰하지 않는 등 들러리로 참여한 입찰의 경우에는 각 입찰별 들러리 사업자 수가 4개 이하이므로 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따라 2분의 1을 감액한다.

67 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 다음 <표 22> 기재와 같다.

<표 22> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

| 연번 | 피심인 | 낙찰 건 관련매출액(A) | 들러리 건 관련매출액(B) | 부과기준율 (C) | 산정기준 [A+(B×1/2)]×C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성계전 | 615,000,000 | 6,728,618,182 | 3% | 119,379,273 |
| 2 | 다온시스 | 1,011,000,000 | 6,332,618,182 | 3% | 125,319,273 |

2) 1차 조정

68 위 산정기준은 위반횟수가 고려되지 않았으므로 과징금고시 Ⅳ. 2. 나.에 의거하여 위반횟수에 따라 산정기준을 조정한다.

69 유성계전은 과거 5년간 1회 이상 법 위반으로 조치를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 2점 이상인 경우에 해당되므로 유성계전에 대해 산정기준의 100분의 10에 해당하는 금액을 가산한다.

70 이에 따른 피심인별 1차 조정 산정기준은 다음 <표 23> 기재와 같다.

<표 23> 피심인별 1차 조정 산정기준

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 산정기준 | 위반횟수 가중 | 1차 조정 산정기준 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성계전 | 119,379,273 | 10% | 131,317,200 |
| 2 | 다온시스 | 125,319,273 | - | 125,319,273 |

3) 2차 조정

71 피심인들 모두 2차 조정 사유가 없으므로 2차 조정 산정기준은 위 1차 조정 산정기준과 동일하다.

4) 부과과징금의 결정

72 현실적 부담능력, 시장 또는 경제여건 등과 관련하여 조정사유가 없으므로 위 조정 산정기준에서 백만 원 미만을 절사한 금액을 최종 부과과징금으로 결정한다.

73 이에 따른 피심인들의 최종 부과과징금은 다음 <표 24> 기재와 같다.

<표 24> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원)

| 연번 | 피심인 | 2차 조정 산정기준 | 부과과징금 조정 | 최종 부과과징금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유성계전 | 131,317,200 | - | 131,000,000 |
| 2 | 다온시스 | 125,319,273 | - | 125,000,000 |

4. 결론

74 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제40조 제1항 제8호에 위반되므로, 시정조치에 대하여는 법 제42조의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제43조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 11월 3일

**의 장** 위 원 고 병 희

위 원 김 동 아

위 원 서 정